

1500602-49.2022.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... de diversos outros, como os delitos de furto e roubo, os quais vem aumentando consideravelmente nos dias atuais, trazendo pânico à sociedade, o que enseja efetiva punição. Em situação semelhante, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"RECEPTAÇÃO DOLOSA. Apelo do réu. Prova pericial referida pela Defesa desnecessária, além de não ter sido postulada no momento oportuno. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500602-49.2022.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500602-49.2022.8.26.0032

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GINISIA FERNANDES DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

GINÍZIA FERNANDES DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque entre os dias 27 de novembro e 05 de dezembro de 2021, nesta cidade de Araçatuba, mesmo tendo pleno conhecimento de sua origem criminosa, recebeu, em proveito próprio, o telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy A31, avaliado em um mil e trezentos reais (R\$ 1.300,00).

Recebida a denúncia (fls. 157), a ré foi citada e apresentou resposta à acusação a fls. 170.

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada pelas partes e, após, interrogada a acusada (fls. 198/201).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 205/210). Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição, sustentando, em síntese, que a prova é precária (fls. 212/213).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade da infração penal veio comprovada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 06, de entrega de fls. 08 e de avaliação de fls. 40, bem assim, pelo boletim de ocorrência de fls. 48/49, demonstrando que o telefone celular apreendido em poder da acusada se tratava de produto de furto, crime este ocorrido no dia 27 de novembro de 2021.

E a responsabilidade criminal da ré é indubitosa.

De fato, interrogada em Juízo, a ré confirmou que recebeu o celular em questão, porém, como sempre acontece em casos como o presente, tentou eximir-se da responsabilidade criminal alegando que não tinha ciência da origem ilícita do bem. Disse que fez uma manobra de conversão em local proibido. Ficou assustada quando viu o policial porque sabia que poderia ser multada. Conversava pelo telefone com a filha deficiente visual sobre o horário em que a “menina” sairia da escola. Sabe que é proibido dirigir conversando ao telefone. O celular estava no viva-voz sobre o banco e tentou colocá-lo dentro do porta-luvas para o policial não ver que estava conversando. O policial lhe mandou parar e perguntou o que havia guardado no porta-luvas. Tirou o celular e o entregou para o policial. O seu neto Gabriel morava no Bairro Beatriz e achou este celular Samsung na Avenida Água Funda em uma árvore. Não deixou Gabriel pegar o aparelho porque tinha dono. Errou de pegar o telefone e não o levar para a delegacia. Ficou com o celular porque o devolveria se alguém o procurasse. Não alterou as configurações do aparelho, mas inseriu o seu chip para verificar se o mesmo funcionava. Não estava usando este celular porque possui o seu. Gabriel tem 14 anos. Não desconfiou que o celular poderia ser produto de crime porque Gabriel falou de um jeito simples. Faz tratamento para cleptomania. Já foi processada por furto. Nunca foi processada por receptação. Tem ciência de que ficar com coisa encontrada é crime. Falou apenas para mulheres do bairro que tinha encontrado um celular, mas não divulgou tal fato por qualquer meio. O dia dos fatos foi o único em que usou o celular. O chip era pré-pago. Não lembra o número da linha que colocou no celular. Tem condenação apenas por furto, mas não por estelionato.

Ocorre que a versão da acusada não merece credibilidade, vez que além de inverossímil e totalmente contraditória ao que disse na fase policial ---na ocasião, disse que estava utilizando o celular enquanto o dono não aparecia; que “resetou” o celular e inseriu dados de Facebook e Whatsapp---, o que demonstra que nada do que disse corresponde à verdade, restou isolada no contexto probatório, que a compromete.

Ouvida em Juízo, a vítima Fabiane Souza de Lima disse que o seu celular foi furtado. Estava na loja Americanas com o celular na mão conversando com o seu esposo e, em um momento de distração, deixou o aparelho sobre o balcão ou sobre uma caixa que estava perto. Deu conta da subtração em menos de cinco minutos, ficou preocupada e pediu para a vendedora ligar para o telefone, mas o mesmo já constava

desligado. Registrou boletim de ocorrência. Recuperou o celular cerca de uma semana após a subtração. Recebeu uma ligação na manhã do domingo para comparecer à delegacia para reconhecer se o aparelho era seu. Os policiais lhe falaram que a ré Ginísia tinha sido abordada na rodovia, ficou nervosa, encontraram o celular no interior do veículo dela e constataram a existência de registro de furto. Não conhecia a acusada. As configurações do celular já tinham sido alteradas quando o recuperou. Tomou conhecimento de que a ré possui antecedentes criminais, pois os seus parentes que a conhecem lhe disseram que a acusada possui vários.

O Policial Arnon Roger Batista Fortunato, ouvido em Juízo, disse que estavam em patrulhamento pela Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães quando avistaram um veículo Fiat Palio ziguezagueando. Imediatamente, sinalizaram para que o condutor estacionasse o veículo para abordagem. Solicitaram os documentos da condutora, a ré Ginísia. Perceberam que a acusada demonstrava nervosismo pela abordagem e a visualizaram guardando algum objeto no interior do veículo, o que motivou a revista do automóvel. Localizaram este aparelho celular e, após consulta do IMEI, constataram que era produto de furto, objeto de boletim de ocorrência registrado no dia 27 de novembro de 2021. Indagada, a ré lhes disse que o celular era do seu sobrinho Gabriel, que lhe entregou o aparelho para que o guardasse até que o dono o procurasse. Não conhecia a acusada. Acredita que viu a ré tentando esconder o telefone no porta-luvas. Não lembra de onde a acusada tirou o celular. Consultou apenas o IMEI do celular e não verificou se havia dados pessoais da ré no aparelho.

Assim, o que temos nos autos é que a autoria atribuída à ré e a origem ilícita do celular ficaram categoricamente comprovadas, vez que o celular apreendido em poder dela foi objeto de furto. Neste ponto, vale ressaltar que a alegação da ré de que o celular teria sido encontrado na via pública pelo seu neto Gabriel, não possui qualquer substrato probatório --- o aludido neto, de apenas 14 anos de idade, não foi ouvido em juízo a fim de comprovar o suposto encontro---, não passando de mera tentativa de eximir-se da responsabilidade criminal. Não bastasse, ouvida na fase policial, a ré confirmou que estava utilizando o aparelho “enquanto o dono não aparecia” (fls. 07) e que o “resetou”, inserindo nele seus dados pessoais de Facebook e Whatsapp, o que é incompatível com o comportamento de alguém que alega pretender restituir o bem.

Resta tão somente apurar se a acusada tinha ou não ciência da origem ilícita do celular.

E analisando o que consta dos autos, verifica-se que o conjunto probatório permite concluir que a ré sabia da origem ilícita do bem.

De fato, conforme dito em solo policial, a acusada alterou as configurações do telefone, inserindo os dados pessoais dela em substituição aos da vítima, o que foi constatado pela ofendida Fabiane quando recuperou o celular a ela pertencente, de forma que a ré recebeu o bem sabendo que, efetivamente, pertencia a terceira pessoa e, não obstante, tal circunstância não a impediu de utilizar o telefone como se seu fosse. Mas não é só. A versão prestada pela ré em Juízo, completamente contraditória à firmada na fase policial, como já visto, tentando inutilmente se desvincular de qualquer responsabilidade, demonstra tal ciência, na medida em que não consegue apresentar qualquer justificativa plausível para estar na posse do celular. A espancar qualquer dúvida, o fato de a ré ter tentado esconder o telefone celular no porta-luvas do veículo quando percebeu que seria abordada pelo policial militar evidencia a ciência sobre a origem ilícita do aparelho, pois tal comportamento é típico de quem sabe que está portando algo ilícito e pretende ocultá-lo para se eximir da responsabilidade criminal.

Nesse sentido:

“O dolo específico constante do art. 180, caput, do CP, vazado no conhecimento

prévio da origem criminosa da res, deve ser auferido através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício da posse propriamente dita." (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro do Santos- RDJ 7/154). - Alberto Silva Franco e outros - Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial - Volume 1 - Tomo II - Parte Especial - Ed. RT - 6ª edição - página 2808.

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca. Se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (TACRIM-SP. - 14a C. - Ap. 1.059.911/3 - Rel. San Juan França - RT 746/629).

Destarte, não há qualquer dúvida de que a acusada efetivamente agiu com o dolo próprio da espécie, qual seja, a vontade livre e consciente de receber e utilizar bem que sabia ser produto de crime, estando devidamente caracterizado o crime de receptação dolosa e não culposa.

Por fim, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, como pretende a defesa. Primeiro, porque, além de se tratar de ré duplamente reincidente e que possui íntima ligação com o meio criminoso, como adiante se verá, o valor do bem recebido pela acusada não é ínfimo, irrisório, como alega a Defesa (foi avaliado em R\$ 1.300,00). Segundo, porque o crime de receptação é fomentador de diversos outros, como os delitos de furto e roubo, os quais vem aumentando consideravelmente nos dias atuais, trazendo pânico à sociedade, o que enseja efetiva punição. Em situação semelhante, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"RECEPTAÇÃO DOLOSA. Apelo do réu. Prova pericial referida pela Defesa desnecessária, além de não ter sido postulada no momento oportuno. Mérito. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Réu que não justificou a posse de notebook furtado dias antes da apreensão. Bem devidamente reconhecido pela vítima. Dolo bem evidenciado. Princípio da insignificância afastado. Objeto que, no ano de 2013, fora avaliado em quatrocentos e cinquenta reais. Condenação mantida. Penas, porém, reduzidas, com exclusão do aumento efetuado por conta dos maus antecedentes, não caracterizados, e redução do acréscimo operado em razão da reincidência (de metade) para a fração de um sexto. Mantido o regime semiaberto. Incabível a substituição por restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido, para redução das penas, rejeitada a preliminar, com determinação". (TJSP; Apelação Criminal 0000104-33.2014.8.26.0541; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Fé do Sul - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

E o fato de a vítima ter recuperado o celular, não sofrendo prejuízo, em nada altera tal conclusão.

Demonstrada a ocorrência do delito e comprovada a responsabilidade criminal da acusada, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena imposta.

Da análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a ré possui péssimos antecedentes criminais e conduta social desajustada, voltada para a prática reiterada de crimes, em especial os contra o patrimônio, conforme se constata das inúmeras condenações não geradoras de reincidência descritas em sua extensa folha de antecedentes (fls. 59/93) e na certidão de fls. 94/101. Atendendo, ainda, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base acima do mínimo legal, em um ano e seis meses de reclusão e quinze dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal observo que a acusada possui duas condenações geradores de reincidência (processos 1657-22.2016 e 5062-32.2017 --- certidões de fls. 94/95 e 96), razão pela qual aumento a pena base em 1/5, totalizando, assim, um ano, nove meses e dezoito dias de reclusão e dezoito dias-multa.

Torno esta pena definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras de reprimenda. A multa deverá ser calculada no seu patamar mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública para o fim de condenar GINÍSIA FERNANDES DOS SANTOS DUQUINI, qualificada nos autos, ao cumprimento de um ano, nove meses e dezoito dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a dezoito dias-multa, por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal.

A ré não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal ---possui péssimos antecedentes criminais e é duplamente reincidente em crime doloso---, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, será o fechado, único recomendável ao caso.

A ré poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da Lei.

Araçatuba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA